

POLÍTICA DE MEDIDAS DISCIPLINARES

Cabana Burger

Versão: 01.00

Aplicável a: Todas as unidades e áreas do Cabana Burger

Área responsável: Recursos Humano

Documento interno de orientação para líderes

Objetivo

Estabelecer diretrizes claras para a aplicação de medidas disciplinares, garantindo padronização, respeito, agilidade e segurança no processo de orientação e registro de condutas inadequadas.

Abrangência

Esta política aplica-se a todas as unidades do Cabana Burger, incluindo lojas próprias, áreas administrativas, cozinha central e demais operações vinculadas à empresa.

O que são medidas disciplinares?

Medidas disciplinares são ações adotadas pela liderança para corrigir, orientar e registrar comportamentos inadequados que não estejam de acordo com o código de conduta, as normas internas e as responsabilidades da função.

As medidas têm caráter educativo e corretivo. Seu objetivo é alertar o colaborador, reforçar o comportamento esperado e contribuir para um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e produtivo.

Tipos de medidas disciplinares

- Advertência verbal
- Advertência escrita
- Suspensão

Princípios para aplicação

Toda medida disciplinar deve seguir os pilares abaixo:

- Respeito: aplicar sempre de forma respeitosa, sem expor o colaborador a situações constrangedoras.
- Proporcionalidade: a medida deve ser compatível com a gravidade do fato, o histórico e o nível de responsabilidade do colaborador.
- Ação imediata: a aplicação deve ocorrer assim que a falta for identificada e apurada, para não perder seu valor corretivo.
- Ciência do colaborador: o colaborador deve ser informado com clareza sobre o motivo da medida.

Antes de aplicar qualquer medida:

Antes de decidir pela medida disciplinar, o líder deve refletir sobre os pontos abaixo:

- colaborador conhecia a regra ou orientação?
- Já houve orientação anterior?
- A situação é recorrente?
- Existem fatores atenuantes?

Exemplos de fatores atenuantes: greve de ônibus, falta de treinamento, ausência de orientação clara, falha operacional ou situação pontual devidamente justificada.

Advertência verbal

A advertência verbal é uma medida de aplicação imediata e deve ser feita pelo líder direto. Ela funciona como um alerta para que o colaborador compreenda que cometeu uma falta e ajuste sua conduta.

É indicada, em geral, para situações simples, pontuais e de menor impacto, especialmente quando ainda não há reincidência.

- Chamar o colaborador para um local privado.
- Explicar o motivo de forma clara, objetiva e respeitosa. Deixar claro que se trata de uma orientação e de um alerta.
- Dar espaço para o colaborador se explicar.
- Reforçar o comportamento esperado e, se necessário, orientar novamente.

Advertência escrita

A advertência escrita deve ser aplicada quando, após orientação prévia ou advertência verbal, o colaborador volta a cometer uma infração, ou quando a situação exige formalização imediata.

Ela serve como registro formal de descumprimento de regra, norma ou conduta esperada.

- Comunicar o Coordenador Regional antes da aplicação.
- Chamar o colaborador no primeiro horário do turno ou no momento do ocorrido, sempre que possível.
- Realizar a conversa em local reservado.
- Estar com o documento impresso em mãos.
- Aplicar a medida na presença de uma testemunha, preferencialmente uma liderança.

Suspensão

A suspensão deve ser aplicada quando as medidas anteriores não surtiram efeito corretivo ou quando a gravidade do fato justificar medida mais severa.

Após repetidas advertências escritas pelo mesmo motivo, a próxima medida poderá ser a suspensão.

- Comunicar o Coordenador Regional.
- Chamar o colaborador em local privado.
- Aplicar a suspensão de forma clara, objetiva e impessoal.
- Realizar a aplicação com testemunha da liderança.

Regra prática de gravidade:

Classificação	Exemplos	Medida indicada
Casos simples	Atraso pontual; falha leve de procedimento; desatenção pontual sem impacto relevante.	Advertência verbal
Casos médios	Atrasos recorrentes; falta injustificada; descumprimento de regra interna; reincidência de conduta já orientada.	Advertência escrita ou suspensão de 1 dia
Casos graves	Insubordinação; descumprimento grave de norma; risco à operação ou às pessoas; impacto relevante para loja, equipe ou empresa.	Suspensão de 1 a 3 dias

Importante: Como regra prática, a suspensão poderá ser aplicada por até 3 dias por ocorrência, conforme a gravidade, o histórico e o impacto do caso.

Modelo padrão obrigatório:

A empresa possui modelos oficiais para advertência escrita e suspensão. O uso desses modelos é obrigatório.

Os arquivos estão disponíveis na pasta SharePoint de documentos da empresa. [Medidas disciplinares](#)

Como preencher corretamente o documento:

Toda medida disciplinar deve ser registrada com clareza e precisão. O documento deve conter:

- Motivo correto da aplicação.
- Descrição objetiva do fato.
- Data do ocorrido.
- Referência à cláusula, quando aplicável.
- Enquadramento correto na CLT, quando necessário.

Importante: Toda medida disciplinar deve indicar de forma correta o motivo. Também é necessário preencher a desídia quando o caso estiver relacionado a repetição de atrasos, faltas ou baixa produtividade.

Tabela prática de enquadramento:

Motivo	Como descrever	Enquadramento
Recorrentes atrasos e faltas injustificadas	Repetição de atrasos, faltas, má vontade ou baixa produtividade.	Desídia – art. 482, alínea “e”
Insubordinação	Recusa direta a uma ordem legítima do líder.	Art. 482, alínea “h”
Indisciplina	Descumprimento de regras gerais da empresa, como não usar EPI, violar norma interna ou não seguir escala.	Art. 482, alínea “h”

Principais motivos e cláusulas de aplicação:

Cláusula 1

Violência e ameaças de violência: qualquer tipo de ameaça, incentivo à hostilidade, exposição pública de informações pessoais ou sigilosas, seja no ambiente físico ou online.

Cláusula 2

Ataques pessoais e discriminação: insultos, humilhações, menosprezo e linguagem ofensiva relacionada à diversidade ou a características pessoais.

Cláusula 3

Contato físico ou avanço sexual indesejável: comentários, mensagens, fotos, convites inconvenientes, toques inadequados e qualquer constrangimento com conotação sexual.

Cláusula 4

Condutas psicologicamente abusivas: humilhações repetitivas, constrangimentos, gritos, ameaças, apelidos ofensivos e outras atitudes que afetem a dignidade.

Cláusula 5

Comportamentos antiéticos e incômodos: interrupções inadequadas, atitudes que gerem constrangimento e incentivo indevido ao consumo de álcool ou drogas em contexto de trabalho.

Cláusula 6

Não comparecer ao trabalho sem apresentar justificativa adequada e sem comunicação ao líder imediato.

Cláusula 7

Atraso injustificado sem aviso prévio ao líder imediato.

Cláusula 8

Insubordinação ao líder imediato: desobediência direta, recusa em realizar tarefas estabelecidas ou postura negativa frente à autoridade.

Cláusula 9

Manter produtos vencidos em loja sem descarte imediato, colocando em risco a saúde dos consumidores.

Cláusula 10

Qualquer tipo de furto ou desvio de valores, relacionados à compra do cliente ou à gorjeta.

Cláusula 11

Recusa em realizar exame periódico obrigatório previsto na NR-7 e nos artigos 168 e 169 da CLT.

Cláusula 12

Não marcação correta de ponto, conforme previsto no art. 74, §2º da CLT.

Cláusula 13

Recusa ou uso indevido de EPI, conforme NR-6.

Motivos recorrentes de advertência:

- Uso indevido de celular durante a jornada.
- Uso incorreto de uniforme e/ou EPI.
- Desrespeito ao código de conduta.
- Desídia no desempenho das funções.
- Recusa ou falha frequente na marcação de ponto.
- Atrasos e faltas injustificadas.

Situações de maior gravidade:

- Roubos ou desvios.
- Fraude em ponto.
- Atestados falsos.
- Atos libidinosos no horário de trabalho. – *Atos libidinosos (natureza sexual) no horário de trabalho.*
- Comportamento incompatível com as regras da empresa e da sociedade, com risco à reputação da empresa.
- Embriaguez ou alteração de estado que comprometa a atividade laboral.
- Alteração de produtos ou etiquetas.

Importante: Casos graves devem sempre ser avaliados com RH (Departamento Pessoal) antes da formalização final.

Como deve ser aplicada a medida:

Passo a passo:

1. Avaliar o caso com atenção e reunir as informações necessárias.
2. Comunicar o Coordenador Regional.
3. Separar o modelo padrão correto.
4. Preencher o documento com clareza.
5. Chamar o colaborador no primeiro horário ou no ato, quando possível.
6. Realizar a conversa em local reservado.
7. Aplicar a medida com testemunha, preferencialmente liderança.
8. Solicitar a assinatura do colaborador.
9. Em caso de recusa, registrar a recusa e colher a assinatura da testemunha.
10. Encerrar a conversa reforçando o comportamento esperado.
- 11.

Por que a testemunha é importante?

- Comprova que a medida foi aplicada.
- Confirma que o conteúdo foi comunicado ao colaborador.
- Garante respaldo caso o colaborador não queira assinar.
- Traz mais segurança ao processo.
-

Após a aplicação:

Imediatamente após a aplicação da medida, deve ser enviado e-mail para o time de Recursos Humanos / Departamento Pessoal.

Item	Orientação
------	------------

Destinatário	alodp@cabanaburger.com.br
Assunto	Nome da Loja Medida disciplinar Nome completo do colaborador
Exemplo	Loja Mauá Medida disciplinar José Arantes
Cópia	Gerente de Operações e Coordenador Regional
Corpo do e-mail	Descrever brevemente o ocorrido, de forma objetiva.
Anexo obrigatório	Enviar o documento em PDF.

Salvamento do arquivo

O documento deve ser salvo na seguinte estrutura:

Unidades → Loja correspondente → Pasta do colaborador

Controle e acompanhamento

O gerente da unidade deve acompanhar o histórico disciplinar do colaborador pelo prazo de 12 meses.

Regra prática de progressão: se forem aplicadas mais de 2 advertências escritas dentro de 12 meses, na terceira ocorrência poderá ser aplicada suspensão.

Importante: A progressão deve considerar a recorrência do comportamento, o mesmo motivo ou motivo semelhante, o histórico do colaborador e a gravidade do novo fato.

Importância da documentação

- Garantir que os procedimentos da empresa estejam sendo ensinados e seguidos.
- Apoiar decisões de promoção e transferência.
- Dar respaldo em ações trabalhistas.
- Atender auditorias.
- Manter histórico confiável da jornada do colaborador.

Boas práticas de comunicação da liderança

- Falar sobre o comportamento, não sobre a personalidade da pessoa.
- Usar linguagem simples, direta e respeitosa.
- Evitar ironia, julgamento ou exposição.
- Escutar o colaborador antes de encerrar a conversa.

- Reforçar o que precisa mudar dali em diante.

Exemplo de abordagem: “Estamos registrando esta medida porque houve descumprimento da orientação informada. Nosso objetivo é deixar claro o que aconteceu, alinhar o comportamento esperado e evitar nova recorrência.”

Em caso de dúvida

Em caso de dúvida sobre enquadramento, redação, progressão da medida ou gravidade do caso, acione o RH e o Departamento Pessoal antes da formalização. (alodp@cabanaburger.com.br)

Disposição final

A medida disciplinar deve ser aplicada com responsabilidade, consistência e respeito. Mais do que punir, ela deve orientar, registrar e apoiar a construção de um ambiente de trabalho seguro, profissional e alinhado às regras da empresa.